argument, qui non habet potestatem alienandi habet necessitatem retinendi, il ne poet alien son droit del' entayle, ergo doit retainer, & l'estatute preserve le droit in luy quant al issue, & quant al donor, & pur ceo 48 E. 3. apres feoffment le donor avower sur luy, & si le donor release a luy est bon, ergo droit remaine in le tenant in tayle, car si suffer common recovery, il ne avowera sur luy pur son rent, mes sur le terre-tenant; ad estre respond, que le seignior poet avowe sur son tenant in fee avant notice, mes il ne poet release a luy cest notice in que un civil ceremony est, le seignior est mise a querer son rent il ne scava lou, auxi le issue claime cest droit per discent de le feoffor, & lou ad estre dit, que cest droit apres feoffment est in abayance fuit ground sur ceo, que apres le feoffment ne poet estre in [506] le feoffor (come ils pute) ne in le issue, car null poet estre heire in le vie le auncestor, mes in un case per l'estatute, lou le heire enter in le vie le tenant in tayle per le statute 11 H. 7. de Jointures, come le opinion de Mountague est in les Com' la le issue vient eins quasi heires in vie son auncestor, mes jeo die que coment le droit nest in le tenant in tayle apres feoffment pur son advantage, uncore est pur le advantage del' issue, car il ne poet exuviate cest droit pluis que son skyne, car ceo est sixe, & anner a son sanke, les auters feoffments de tenant in fee ne vient al purpose: jeo agree, que feoffment voet extinguish tout, que poet estre done, mes icy le tenant in tayle n'ad power a doner ceo; le case de 19 H. 8. que si le tenant in tayle fait feoffment, & le feoffee levy fine ove proclamations, & 5 ans passe, ne prove, que droit nest in luy pur le issue, mes que il ne poet claimer per force de ceo droit, ceo esset in case a lier luy per non-claime, que ne poet faire claime, le fits in son declaration in formedon dit jus discendit, & cest droit le tenant in tayle per common recovery ou collateral garranty poet barre, & si common recovery ne poet estre dit destre suffer per luy que nad riens, come le case in *Coppledikes case* prova; tenant in tayle, le remainder al B. in tayle, le remainder, &c. common recovery suffer per B. in remainder lie ceux subsequent luy, icy l'estate A. & ses issues, issint chescun tenant in tayle ad power a lier le tayle, & ceux que sont privies, mes null que nest privity ad tiel power, donque nest ascun cause d'un abayance, in cest case mitt cest chose in le cloudes que est enter homes, mes cest droit est in le tenant in tayle; jeo ne remember, que jeo unques lie le paroll de abayance devant le temps de Littleton, & abayance sive consideration del' ley soit ascun foits de necessity touts single corporation sont subject al abayance de necessity, certaine temps ne vacations la le free-hold est in abayance est un unacum de ceo est icy abayance de congruity, come si jeo voucher infant inventer son mere ceo est bon, car auterment si jeo stay tanque nee jeo ne unques poyo voucher, vide ceo case 38 E. 3. 29. mes serra un odious abayance pur deceiver le Roy in nostre case, & pur ceo que est franktenement in abayance, ou auter chose, mes quia owner ne conus, mes icy est owner come de ceo durant vie le tenant in taile, & il dit. que il pitty Littleton a veyer luy in cy graund perplexity circa cest abayance del' estate tayle, car il dit que sil grant totum statum suum le tayle est in abayance, mes maintenant contra dixit luy mesme, car il dit que le grantee n'ad que estate pur vie del' tenant in tayle, & donques coment poet l'estate de tenant in tayle estre in abayance, & ne ludres ove vestre estate quant aves a faire ove le Roy, car si le issue poet trover droit in vous issint, & le Roy ne dirres encounter luy non omnibus dormio common recovery ne lia le Roy sans voyer recompence, ne collateral garranty sans assets ne poies satisfie luy ove intendment del' ley, 1 Coo. [507] le Roy fait faux recytal, ceo ne serra estopp a luy, 17 E. 3. Arch.-bishopricke de Yorke voide, donque un Deanery de Yorke, que fuit elective tout temps, viz. del' temps del' Roy John voida, le Roy presentera, & rule que bon, car le Roy avera in le melieux plight que le issue, *Stringfellowes case*, 3 E. 6. Dyer 68. prove, que le custody del' ley ne vault encounter le Roy, issint jeo prove que icy est droit. 2. In tenant in tayle in abayance. 3. Et coment in abayance, uncore ne serra al prejudice del' Roy. Si cest droit forfeit? si ad estre dit, que 26 H. 8. n'ad paroll droit, jeo die est in le saving del' statute, jeo die est in le saving al estranger, nemy al offender ou ses heires, issint le offender ou ses heires ne unques ferra claime vers le Roy, mes est expressment le paroll droit in le purview de 31 H. 8. Ad estre dit que cest statute de 26 H. 8. circumvent le Parliament, il dit riens cogito que le Parliament fuit dormant,

Digitized by Google